

Утверждаю
Генеральный директор
АО «АпТайм Менеджмент»
Павлова Н.В.

Приказ № 14 от 08.09.2026 г.
Ввести в действие: 10.09.2026 г.

г. Санкт-Петербург

**Публичная оферта
о предоставлении права использования программы для ЭВМ
«Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами»**

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.ТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора АО «АпТайм Менеджмент» - Управляющей организации ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» - Павловой Натальи Васильевны, действующей на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/07/24-Т от 26.07.2024 года, адресует настоящую оферту любому физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемому далее «Лицензиат».

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой, в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается осуществление Лицензиатом конклюдентных действий – оплаты вознаграждения Лицензиару.

1. НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

Аккаунт - совокупность данных о Лицензиате, необходимая для его идентификации и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Акцепт – внесение Лицензиатом своего идентификатора (логин и пароль) на сайте Лицензиара или в Панели управления для получения доступа к Программе «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами»; оплата вознаграждения Лицензиару по настоящему договору. С момента совершения акцепта Лицензиат считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ вступает с Лицензиаром в договорные отношения на условиях, указанных в оферте;

Бонусы – любые неденежные начисления, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату.

Договор – возмездное соглашение между Лицензиаром и Лицензиатом, заключенное посредством акцепта настоящей оферты. Факт ознакомления Лицензиата с условиями договора подтверждается проставлением галочки в специальном чекбоксе при получении доступа к Программе «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами».

Заказ – создание Лицензиатом запроса, в котором определяется объем и предполагаемый период использования программы для ЭВМ «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами»;

Лицевой счет – запись в базе данных Лицензиара, отражающая финансовые взаимоотношения между Лицензиаром и Лицензиатом.

Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.ТЕХНОЛОГИИ» (далее также – «ТАЙМВЭБ.ТЕХ»), являющееся участником проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково».

Лицензиат – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с Лицензиаром договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте;

Логин – набор учетных данных, используемых для получения доступа к программе для ЭВМ «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами», который служит идентификатором Лицензиата.

Отчетный период - календарный месяц с первого по последнее число месяца. При этом первым Отчетным периодом считается период с даты заключения настоящего договора по последнее число месяца, в котором был заключен договор; последним – период с первого числа месяца, в котором договор прекратит свое действие, по дату прекращения срока.

Пароль – набор учетных данных, используемых для получения доступа к программе для ЭВМ «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами», который в сочетании с Логинем служит идентификатором Лицензиата.

Приостановка доступа – временное ограничение возможности использования Программы в случаях, предусмотренных договором, включая нарушения Лицензиатом условий договора, Правил допустимого

использования программы, а также при необходимости выполнения Лицензиаром технических работ по поддержанию Программы в работоспособном состоянии, в том числе по устранению технических проблем, возникающих в зоне ответственности Лицензиара.

Сайт Лицензиара - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени timeweb.tech, timeweb.com. На сайте Лицензиара Лицензиату круглосуточно предоставляется информация, в частности, необходимая для заключения и исполнения договора, публикуются официальные документы Лицензиара, а также предоставляется доступ к Программе «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами»;

Сопутствующие услуги - деятельность Лицензиара по предоставлению дополнительных функциональных возможностей Платформы, осуществляемая совместно с предоставлением права использования Платформы, включая, но не ограничиваясь, регистрацией, продлением, сокрытием данных администратора доменного имени, предоставлением SSL сертификатов. Полный перечень сопутствующих услуг опубликован на сайте Лицензиара.

Сопровождение Программы – деятельность Лицензиара по поддержанию программы для ЭВМ «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» в работоспособном состоянии, включая устранение ошибок и сбоев в работе программы; техническую поддержку; прием обращений пользователей и выполнение работ, связанных с такими обращениями.

Спам – телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное получателю без их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя. При наличии жалобы электронное сообщение признается спамом, если отправитель не докажет, что такое согласие им было получено – явно и заранее.

Стороны – Лицензиар и Лицензиат, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании;

Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами - программа для ЭВМ, являющаяся результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара. Подробное описание функций Программы указано на сайте Лицензиара (далее - Панель управления сайтами, Панель управления, Программа, Платформа).

Тарифный план (тариф) – вознаграждение, определяемое Лицензиаром и размещаемое на сайте Лицензиара в зависимости от объема предоставляемых Лицензиату прав использования Программы, функциональных возможностей Программы, а также сопутствующих услуг, предоставляемых совместно с программой для ЭВМ «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» из расчета среднего количества дней в месяце - 30 (тридцать) дней.

Тикет-система- система обмена сообщениями между Лицензиаром и Лицензиатом путем отправки письма на адрес электронной почты. После отправки письма в Тикет-системе формируется новая Заявка. Номер заявки отправляется ответным письмом отправителю электронного сообщения.

Условия использования отдельных сервисов – дополнения к настоящему договору относительно порядка использования Программы, ее функциональных возможностей или того или иного сервиса, в том числе содержащее условия соглашения об уровне обслуживания (далее- SLA, Service Level Agreement).

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

2.1. В случае осуществления Лицензиатом конклюдентных действий, а именно, внесение Лицензиатом своего идентификатора (логин и пароль) на сайте Лицензиара или в Панели управления для получения доступа к Программе «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» или оплаты вознаграждения Лицензиару по договору, считается, что Лицензиат ознакомился с содержанием договора и принимает его полностью и безоговорочно в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ, подтверждает факт заключения Сторонами настоящего договора, а также свое намерение на использование Программы.

2.2. Стороны подтверждают, что допустимым и достаточным доказательством факта акцепта оферты может служить Log-файл (файл регистрации событий), фиксирующий факт осуществления Лицензиатом конклюдентных действий, согласно п.2.1 настоящего договора.

2.3. Настоящая публичная оферта вступает в силу с даты ее введения в действие и действует до момента отзыва. Акцепт оферты, произведенный согласно п. 2.1. настоящего договора, означает заключение договора (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях, изложенных в договоре. Отзывом оферты является отсутствие текста оферты на сайте ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ».

2.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Лицензиатом. Датой заключения договора является дата вступления его в силу. В соответствии со ст. 434 ГК РФ, договор считается заключенным между Лицензиаром и акцептовавшим оферту Лицензиатом в простой письменной форме.

2.5. Лицензиар вправе вносить изменения в условия оферты и документы, на которые даны ссылки в оферте, а также отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в оферту или документы, на которые даны ссылки в оферте, такие изменения вступают в силу с

момента размещения измененного текста соответствующего документа в сети «Интернет» на сайте Лицензиара, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно в публикации при таком размещении или не установлен в условиях настоящего договора.

2.6. Стороны соглашаются и признают, что внесение изменений в оферту и иные документы, влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий договор, и эти изменения в договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в оферту и/или в документы.

2.7. Использование Лицензиатом Платформы после внесения изменений в вышеуказанные документы считается согласием с их новой редакцией. Если Лицензиат не согласен с внесенными изменениями, он обязан прекратить исполнение договора.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Предметом настоящего договора является предоставление Лицензиату за вознаграждение права использования программы для ЭВМ «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» на условиях простой (неисключительной) лицензии, включая обновления и дополнительные функциональные возможности, путем удаленного подключения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также оказание сопутствующих услуг, в соответствии с условиями настоящего договора. Лицензиар, являясь участником проекта «Сколково», предоставляет право использования собственной программой для ЭВМ, ее функциональных возможностей и оказывает сопутствующие услуги в рамках коммерциализации результатов своих исследований и разработок.

3.2. Право использовать программу согласно п. 3.1 договора, предоставляется Лицензиату на срок, определяемый тарифом, выбранным Лицензиатом. ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХН» вправе самостоятельно использовать и предоставлять право использования Программы третьим лицам на любой территории по всему миру.

3.3. Параметры функциональных возможностей Программы определяются на основании тарифов Лицензиара, размещенных на сайте Лицензиара, и Заказов, направляемых Лицензиатом Лицензиару через сайт Лицензиара или через Панель Управления. Заказы, направленные Лицензиару указанными способами, признаются Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму.

3.4. Право использования Программы предоставляется Лицензиату следующим способом: воспроизведение рабочего интерфейса Программы, использование функциональных возможностей путем удаленного подключения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Использование Программы иными способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ, запрещается.

3.5. Конкретные функциональные возможности Программы и сопутствующие услуги, а также их объем, предоставляемый Лицензиату, определяются им самостоятельно путем направления соответствующих Заказов в Панели управления сайтами.

3.6. Договор определяет общие условия использования Программы и сопутствующих услуг, которые конкретизируются и уточняются в документах, на которые даны ссылки в оферте. Общая информация и порядок исполнения договора определяются в справочном центре на сайте Лицензиара по адресу: timeweb.tech, timeweb.com/ru/docs/.

3.7. В ряде случаев для исполнения условий настоящего договора могут привлекаться третьи лица и (или) использоваться программные компоненты и иные компоненты (оборудование, серверы и проч.), принадлежащие третьим лицам, ответственность за которые Лицензиар не несет.

3.8. Программа не дает возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-коммуникационной сети «Интернет», осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.

3.9. Доступ предоставляется Лицензиату путем удаленного подключения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Предоставление доступа в сеть Интернет не является предметом настоящего договора. Лицензиат самостоятельно получает и оплачивает доступ в сеть Интернет на условиях и по правилам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

3.10. Обязательства Лицензиара по предоставлению права использования программы для ЭВМ (неисключительной лицензии) «Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» считаются исполненными с момента предоставления доступа к Программе. Оформление дополнительных документов, подтверждающих факт предоставления Лицензии по настоящей оферте, не требуется.

3.11. По настоящему договору услуги хранения Лицензиату не оказываются.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Размер вознаграждения по настоящему договору определяется в соответствии с тарифами, опубликованными на сайте. Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту), Лицензиат подтверждает, что ознакомлен и согласен с тарифами Лицензиара.

4.2. Выплата вознаграждения осуществляется следующим образом:

- для физических лиц: авансовым платежом в российских рублях на расчетный счет Лицензиара через отделения банков, системы моментальной оплаты или иным способом, указанным на сайте Лицензиара. Квитанция для оплаты самостоятельно формируется Лицензиатом в Программе на основании Заказов;

- для юридических лиц: авансовым платежом в российских рублях на расчетный счет Лицензиара. Оплата осуществляется на основании счета, который Лицензиат самостоятельно формирует в Программе или на сайте Лицензиара на основании Заказов. Платежное поручение должно содержать номер счета, на основании которого производится оплата.

Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на Лицевой счет Лицензиата в системе ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ». Денежные средства, поступившие на расчетный счет Лицензиара, зачисляются на Лицевой счет Лицензиата в системе ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» при условии указания в платежном документе необходимых идентифицирующих данных (включая номер квитанции/счета).

4.3. При отсутствии денежных средств на Лицевом счете Лицензиата, Лицензиар вправе продолжить исполнять договор на определенное Лицензиаром количество дней в соответствии с установленным порядком, размещенном на сайте Лицензиара (timeweb.tech, timeweb.com/ru/docs/). После внесения Лицензиатом денежных средств на Лицевой счет Лицензиар вправе списать денежные средства за фактически предоставленное количество дней.

4.4. Лицензиат несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Лицензиара, Лицензиар извещает об этом Лицензиата посредством размещения соответствующего уведомления на сайте Лицензиара и/или в Панели управления сайтами (уведомление, размещенное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). С момента такого уведомления Лицензиар не несет ответственности за платежи, произведенные Лицензиатом по устаревшим реквизитам.

4.5. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять тарифы путем обновления соответствующей информации на сайте. ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» уведомляет Лицензиата об изменении тарифов через Панель управления или по электронной почте на адрес, указанный Лицензиатом при регистрации не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты изменения тарифов.

4.6. ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» вправе устанавливать скидки для Лицензиата, основываясь на продолжительности использования Программы и иных параметрах, связанных с исполнением Лицензиатом определенных условий договора. Лицензиар вправе предоставлять иные специальные предложения для Лицензиата. Скидки (премии, бонусы, гранты), специальные предложения устанавливаются в предложениях (акциях), информация о которых размещается на сайте либо в Панели управления.

4.7. В случае неиспользования Лицензиатом предоставляемых скидок (премий, бонусов) в течение одного календарного года с момента их начисления, срок их действия истекает, и Лицензиат не может использовать такую скидку или бонус. Кроме того, Лицензиат утрачивает право использовать начисленные ему скидки, бонусы в случае расторжения договора, приостановки Лицензиаром доступа к Платформе или ее отдельных функциональных возможностей из-за виновных действий Лицензиата, согласно условиям настоящего договора, а также в случае изменения условий использования такого бонуса или скидки.

5. ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

5.1. ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» предлагает Лицензиату возможность ознакомиться с информацией о Программе, сервисах и функциональных возможностях, доступных через Панель управления сайтами, а также пробно оценить явные функции Программы, состоящие из технических и программных средств, размещенных на инфраструктуре Лицензиара, с учетом положений настоящего раздела.

5.2. Пробный период ограничен сроком и/или размером бонуса, предоставляемого Лицензиату. Информация об ограничениях использования в тестовый период размещается ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» на сайте либо доводится до сведения Лицензиата через Панель управления сайтами.

5.3. На пробный период Лицензиар вправе устанавливать дополнительные технические и функциональные ограничения.

5.4. Во время пробного периода использования Программы Лицензиар вправе запросить у Лицензиата дополнительные документы и сведения, подтверждающие достоверность данных, указанных в момент регистрации на сайте. В случае непредставления запрошенных документов или предоставления неполного комплекта, Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или приостановить/ограничить доступ Лицензиата к Программе.

5.5. В период пробного использования Лицензиар не предоставляет Лицензиату гарантий, предусмотренных Соглашением об уровне обслуживания, являющимся приложением к настоящему договору.

5.6. Размер используемого в пробный период бонуса соразмерно учитывается в выбранном Лицензиатом тарифе, оплачиваемом по истечении названного периода.

5.7. В случае если Лицензиат по истечении пробного периода не вносит авансовые платежи, доступ к Программе и предоставление сопутствующих услуг приостанавливается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

6.1. Лицензиар имеет право:

6.1.1. Полностью или в части приостанавливать доступ или ограничивать функциональные возможности Программы и сопутствующих услуг, также Лицензиар вправе прекратить создание технических условий в следующих случаях:

6.1.1.1. при нарушении Лицензиатом условий договора, в том числе Правил допустимого использования программы, размещенных на сайте Лицензиара;

6.1.1.2. если, по обоснованному мнению Лицензиара, использование Лицензиатом Программы может нанести ущерб Лицензиару и/или вызвать сбой технических и программных средств Лицензиара и третьих лиц;

6.1.1.3. при поступлении акта государственного органа или суда РФ, содержащего соответствующее требование;

6.1.1.4. в иных случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством.

6.1.2. Проводить отключение собственного оборудования для проведения профилактических работ при условии предварительного уведомления Лицензиата согласно п. 6.2.4. договора. Указанные перерывы не подлежат компенсации.

6.1.3. Рекомендовать Лицензиату переход на другой тарифный план, в зависимости от потребляемых Лицензиатом ресурсов Лицензиара.

6.1.4. Вносить изменения в файлы Лицензиата в случае обнаружения вредоносного кода или нежелательного программного обеспечения. В таком случае утрата файлов Лицензиата или их неработоспособность, а также возможные убытки Лицензиата не подлежат денежной компенсации.

6.1.5. Вносить изменения в условия договора и документы, на которые даны ссылки в договоре и/или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению в порядке, установленном п. 2.5 договора.

6.1.6. При отсутствии денежных средств на Лицевом счете Лицензиата, Лицензиар вправе продлить срок предоставления права использования Программы на определенное Лицензиаром количество дней в соответствии с правилами, размещенными на сайте Лицензиара. После внесения Лицензиатом денежных средств на Лицевой счет, Лицензиар вправе списать денежные средства за фактическое количество дней использования Лицензиатом Программы.

6.1.7. Лицензиар вправе без предварительного уведомления производить обновления Программы, изменять набор функций, внешний вид и логику работы Программы.

6.1.8. Лицензиар вправе без получения предварительного письменного согласия Лицензиата использовать фирменное наименование Лицензиата, коммерческое обозначение, товарные знаки и другие средства индивидуализации Лицензиата, а также информацию о факте заключения настоящего Договора в маркетинговых целях.

6.2. Лицензиар обязуется:

6.2.1. Предоставлять Лицензиату право использования Программы и сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего договора круглосуточно, без перерывов, за исключением следующих случаев: перерывы обусловлены действиями или бездействием третьих лиц, в том числе государственных органов и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Лицензиара, необходимым ремонтом и/или заменой оборудования и программного обеспечения Лицензиара, а также в случае аварий и форс-мажорных обстоятельств.

6.2.2. В случае поступления уведомления от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о наличии запрещенного контента, размещенного на информационных ресурсах Лицензиата, предупредить Лицензиата о поступлении такого уведомления и предоставить Лицензиату 6 часов для устранения запрещенного контента.

6.2.3. Лицензиар обязуется не менее чем за 10 (десять) часов сообщать Лицензиату по электронной почте, в Панели управления сайтами или путем размещения соответствующей информации на сайте Лицензиара, о планируемых профилактических работах, влекущих за собой недоступность Программы, а также о планируемом отключении электроснабжения.

6.2.4. В случае отсутствия технической возможности Лицензиар обязан уведомить Лицензиата, отправив сообщение на электронную почту Лицензиата и/или через Панель управления сайтами с указанием причин, по которым доступ к Программе, отдельным функциональным возможностям не может быть предоставлен в срок, указанный в п.6.2.1. Договора. Уведомление, направленное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму. Лицензиар оставляет за собой право исходя из технических возможностей рекомендовать Лицензиату подключение иного доступного и подходящего Лицензиату тарифа или сопутствующей услуги.

6.2.5. Своевременно, не менее чем за 7 (семь) календарных дней, предупреждать Лицензиата об изменениях стоимости и/или условий действующих тарифов способом, аналогичным указанному в п.6.2.4 настоящего договора.

6.2.6. Предоставлять Лицензиату поддержку в соответствии с соглашением об уровне обслуживания, размещенном на сайте Лицензиара. Консультации, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату, носят рекомендательный характер.

6.2.7. Запрашивать у Лицензиата документы, подтверждающие достоверность сведений о Лицензиате, в том числе, по электронной почте (запрос, направленный указанным способом, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). В случае непредставления Лицензиатом таких документов в указанный в запросе срок, Лицензиар имеет право приостанавливать или ограничивать доступ к Программе, ее функциональным возможностям Лицензиату.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

7.2 Лицензиат имеет право:

7.2.1. Использовать Программу самостоятельно и не передавать права на использование Программы и копии Программы третьим лицам без предварительного письменного согласия Лицензиара.

7.2.1 Изменять тарифный план, подключать/отключать функциональные возможности Программы, в том числе добавление, замена или удаление компонентов, сервисов, сопутствующих услуг при наличии у Лицензиара технической возможности. Изменение конфигурации осуществляются Лицензиатом самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании Заказа Лицензиата при оплате Заказа в соответствии с представленными тарифами.

7.1. Лицензиат обязуется:

7.1.1. Своевременно уплачивать вознаграждение по настоящему договору.

7.1.2. Своевременно направлять Заказы Лицензиару и производить выплаты.

7.1.3. Указывать о себе достоверные данные в договоре, связанной с договором документацией, на сайте Лицензиара и в Панели управления сайтами. Ответственность за предоставление недостоверных данных и возможные неблагоприятные последствия таких действий лежит на Лицензиате.

7.1.4. В разумный срок уведомлять Лицензиара об изменении Ф.И.О., адреса, контактных данных физического лица, а если договор заключен от имени юридического лица - наименования и иных сведений юридического лица.

7.1.5. В случае возникновения технических проблем незамедлительно сообщать об этом Лицензиару.

7.1.6. Соблюдать законодательство РФ, Правила допустимого использования программы и иную документацию ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ», размещенные на сайте Лицензиара, и не нарушать положения настоящего договора.

7.1.7. При использовании Лицензиатом Программы Лицензиара для осуществления деятельности, которая, в соответствии с законодательством РФ, подлежит сертификации и лицензированию, Лицензиат должен иметь надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для осуществления упомянутой деятельности на территории РФ. В случае отсутствия требуемых сертификатов и лицензий Лицензиар не несет ответственности за использование Лицензиатом Программы Лицензиара с нарушением действующего законодательства.

7.1.8. В случае использования Лицензиатом Программы Лицензиара с целью сбора, хранения и обработки информации, содержащей персональные данные, а также иной конфиденциальной информации, Лицензиат должен за свой счет обеспечить безопасность таких данных в соответствии с действующим законодательством.

7.1.9. Лицензиат обязуется обеспечивать конфиденциальность своих учетных данных (Логин и Пароль), а также прочей информации, авторизующей Лицензиата в системе Лицензиара. Лицензиар не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за разглашения последним своих учетных данных, в том числе в рамках тикет-системы.

7.1.10. Своевременно знакомиться с изменениями, внесенными Лицензиаром в условия договора (в том числе условия о порядке вознаграждения, условия использования бонусов, уровень обслуживания), в том числе путем систематического отслеживания входящих сообщений/уведомлений в Панели управления сайтами и содержимого почтового ящика, указанного Лицензиатом в качестве контактного.

7.1.11. Лицензиат обязуется при использовании Программы и не рассылать телематические электронные сообщения без предварительного согласия получателей (Спам).

7.1.12. В случае поступления требования Лицензиара, государственного органа или суда Российской Федерации о выявленном нарушении в действиях или бездействии Лицензиата, незамедлительно прекратить нарушение законодательства РФ и устранить возникшие последствия.

7.1.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Списание денежных средств с лицевого счета Лицензиата осуществляется исходя из фактического объема заказанных и потребленных ресурсов Лицензиара, если иное не предусмотрено офертой или тарифами, размещенными на сайте Лицензиара.

8.2. Списание денежных средств с Лицевого счета производится один раз в день либо по факту заказа того или иного тарифа. Вознаграждение списывается из расчета среднего количества дней в месяце - 30 (тридцать) дней. В случае, если в календарном месяце более 30 (тридцати) дней и денежные средства на лицевом счете Лицензиата отсутствуют, то доступ Лицензиата к Программе может быть приостановлен/ограничен. В случае, если в календарном месяце менее 30 (тридцати) дней, остаток денежных средств сохраняется на Лицевом счете Лицензиата. Размер списания за каждый календарный день может измениться в результате выбора Лицензиатом иных параметров тарифного плана либо иного заказа.

8.3. Лицензиат вправе использовать Программу при условии положительного баланса Лицевого счета.

8.4. По запросу Лицензиата-физического лица ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» предоставляет отчетные бухгалтерские документы в электронном виде. Документы, направленные Лицензиату в электронном виде, считаются полученными в день их направления, и признаются Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму.

8.5. Для Лицензиатов, являющихся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставление права использования программы для ЭВМ оформляется электронной версией универсального передаточного акта (далее - УПД). УПД формируется в Панели управления Лицензиата не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором было предоставлено право использования программы для ЭВМ и сопутствующие услуги.

8.6. Презюмируется, что у Лицензиата отсутствуют возражения относительно размера вознаграждения, периода доступности программы ЭВМ, если они не были заявлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента формирования УПД в Панели управления сайтами.

8.7. Оригиналы документов могут быть получены Лицензиатом следующими способами: в офисе Лицензиара; с помощью систем электронного документооборота.

8.8. Все платежи по договору осуществляются путем безналичных расчетов.

8.9. Лицензиат вправе конклюдентными действиями привязать к своему аккаунту банковскую карту, которая по умолчанию будет использоваться для оплаты. Лицензиат, активирующий оплату с использованием такой карты, дает Лицензиару поручение от имени Лицензиата составлять распоряжения о списании денежных средств со счета Лицензиата в пользу ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ», а также направлять указанные распоряжения в банк-эмитент Лицензиара через банк-эквайер. При указании данных карты и дальнейшем их использовании Лицензиат подтверждает достоверность и полноту информации о банковской карте, соблюдение им правил международных платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего карту или корпоративную карту, в том числе в отношении порядка проведения безналичных расчетов.

8.10. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, при осуществлении расчетов, при возврате денежных средств, полученных в результате указанных расчетов, кассовый чек направляется на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации.

8.11. Факт оплаты является основанием для зачисления денежных средств на счет Лицензиата, указанный в Панели управления сайтами. Зачисление средств производится в российских рублях.

8.12. Вознаграждение Лицензиара по настоящему договору не облагается НДС на основании ст. 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с получением Лицензиаром статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов.

8.13. При несоблюдении Лицензиатом сроков и условий оплаты, Лицензиар имеет право приостановить доступ к Программе и ее отдельным компонентам, прекратить создание технических условий, а также отменить специальные предложения, скидки.

8.14. В случае, если денежные средства Лицензиата на лицевом счете не израсходованы или не востребованы Лицензиатом в течение 3 (трех) лет, данные средства полностью списываются в доход Лицензиара.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора.

9.2. Лицензиат несет ответственность за соответствие содержания размещаемой информации и контента на ресурсах Программы требованиям применимого законодательства, а также нормам международного права, включая ответственность перед третьими лицами, в случаях, когда размещение Лицензиатом информации и контента нарушает права и законные интересы третьих лиц.

9.3. В случае если Лицензиат посредством использования Программы или получения сопутствующих услуг обрабатывает персональные данные, он несет полную ответственность за такую обработку в соответствии с применимым законодательством.

9.4. В соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, Лицензиат обязуется по требованию Лицензиара в течение разумного срока с момента предъявления Лицензиаром соответствующего требования возместить имущественные потери, которые понесены ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» в связи с наступлением следующих обстоятельств:

9.4.1. предъявление претензий и/или требований, связанных с правами на программное обеспечение и иные программные продукты, используемые Лицензиатом на ресурсах Программы, при условии, что права на такие программные продукты и программное обеспечение не принадлежат Лицензиару;

9.4.2. предъявление претензий и/или требований, связанных с размещением Лицензиатом на ресурсах Программы информации и контента или иным использованием ресурсов Программы, повлекших нарушение прав третьих лиц или нарушение применимого законодательства;

9.4.3. привлечение Лицензиара к административной или иной ответственности, если такая ответственность наступила в силу несоблюдения Лицензиатом требований, установленных применимым законодательством;

9.4.4. предъявление претензий и/или требований третьими лицами в связи с нарушением их прав, возникших в результате действий Лицензиата, совершенных при использовании ресурсов Программы.

9.5. Вопросы и претензии, связанные с исполнением договора, должны передаваться Лицензиатом Лицензиару письменно, в том числе по электронной почте: manager@timeweb.tech.

9.6. Претензии, направленные Лицензиару указанными способами, признаются Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму. Претензия рассматривается Лицензиаром в срок не более 30 (тридцати) дней с даты регистрации претензии.

9.7. Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10.1. Лицензиат самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или иным лицом с использованием учетных данных Лицензиата по сети Интернет и ресурсам Лицензиара: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения. Лицензиар не отвечает за содержание информации, передаваемой Лицензиатом по сети Интернет и собственным ресурсам Лицензиара.

10.2. В случае если Лицензиат посредством использования Программы обрабатывает персональные данные, то в рамках настоящего договора Лицензиат является оператором персональных данных и несет полную ответственность за такую обработку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Лицензиат, используя Программу Лицензиара, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его действиями, совершенными лично или иным лицом с использованием учетных данных Лицензиата, личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.

10.4. Лицензиар не дает гарантий того, что полученное посредством настоящего договора программное обеспечение или любые другие материалы не содержат вредоносные компоненты, и не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Лицензиату в результате ошибок, пропусков, перерывов, задержек в работе, удаления файлов и других дефектов при передаче данных. Программа предоставляется Лицензиату в соответствии с принципом «как есть» («as is»), с теми функциональными и техническими свойствами и характеристиками, в том виде и состоянии, в котором Программа существует к моменту заключения настоящего договора.

10.5. Так же Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом:

10.5.1. за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, потерю информации (данных) Лицензиата, размещенной на мощностях Лицензиара, происходящие прямо или косвенно по причине действий или бездействия третьих лиц и/или неработоспособности транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Лицензиара, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с недружественными действиями иностранных государств. Под недружественными действиями понимаются любые действия, связанные с ограничением функционирования вычислительных мощностей Лицензиара.

10.5.2. за качество линий связи, если их организуют третьи лица.

10.5.3. за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Лицензиатом в период использования или неиспользования им Программы Лицензиара. Возмещение убытков Лицензиату Лицензиаром в любом случае ограничивается суммой реального документально подтвержденного ущерба в размере, не превышающем стоимость тарифа в месяц на текущем тарифном плане Лицензиата.

10.5.4. за любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), в том числе возникшие вследствие отсутствия доступа к Платформе, повреждения, уничтожения, утраты, выхода из строя или потери работоспособности предоставленных вычислительных мощностей или инфраструктуры Лицензиара, а также утраты или повреждения размещаемых Лицензиатом данных, программного обеспечения и иной информации, если соответствующие последствия прямо или косвенно связаны с обстоятельствами, не зависящими от Лицензиара, в том числе, но не ограничиваясь:

- атаками беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА), в том числе дронов камикадзе и иных воздушных беспилотников;
- ракетными обстрелами и воздействием иных средств поражения;
- последствиями применения средств и систем противовоздушной обороны (далее - ПВО);

- связанными с указанными событиями эвакуацией, приостановлением деятельности, ограничением доступа на территорию, введением режима повышенной готовности или иных ограничений со стороны государственных органов.

10.6. Лицензиат принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с использованием сети Интернет через ресурсы Лицензиара, в том числе за содержание информационных ресурсов, создаваемых и поддерживаемых Лицензиатом, при этом Лицензиар имеет право при необходимости, вызванной нарушением Лицензиатом условий договора, Правил допустимого использования программы и/или законодательства, блокировать информационные ресурсы Лицензиата или его пользователей; за сохранность информации, размещаемой Лицензиатом, если обратное не оговорено в договоре; за нарушение любых лицензионных требований и соглашений Лицензиаром.

10.7. Лицензиар не несет ответственности за противоправные действия Лицензиата.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

11.1. Настоящий договор действует в течение одного года с даты вступления в силу. Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия настоящего договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменного уведомления о расторжении договора (в том числе по электронной почте или в Панели Управления сайтами; уведомление, направленное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму), настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях, если Стороны не договорятся об ином. Количество пролонгаций не ограничено.

11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. Любая из Сторон также вправе прекратить настоящий договор, направив другой письменное уведомление об этом. Договор считается прекращенным через 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения указанного уведомления. В случае прекращения договора вследствие нарушения Лицензиатом его условий, Лицензиар вправе установить иной срок прекращения.

11.3. Лицензиар вправе полностью прекратить предоставление доступа к отдельной функциональной возможности Программы или оказание сопутствующей услуги, сопровождение которой более не может осуществляться, направив Лицензиату письменное уведомление об этом за 15 (пятнадцать) календарных дней. В таком случае неизрасходованные денежные средства с лицевого счета Лицензиата могут быть использованы для выбора иного тарифного плана или заказа иной сопутствующей услуги.

11.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Лицензиара (односторонний отказ Лицензиара от исполнения договора), в том числе:

11.4.1. при нарушении Лицензиатом условий настоящего договора;

11.4.2. при совершении Лицензиатом технических или иных действий, не предусмотренных договором, не санкционированных Лицензиаром, повлекших или могущих повлечь причинение убытков Лицензиару, третьим лицам;

11.4.3. при несостоятельности (банкротстве) Лицензиата;

11.4.4. при рассылке Спам, при этом денежные средства за оставшийся период по тарифу не возвращаются;

11.4.5. при нарушении Лицензиатом Правил допустимого использования программы;

11.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. При этом Лицензиар вправе направить Лицензиату письменное уведомление о нарушении условий договора. Уведомление может быть направлено в адрес Лицензиата по электронной почте и/или в Панели управления сайтами (документ, направленный Лицензиаром Лицензиату указанными способами, считается полученным Лицензиатом в день его направления, и признается Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму). При повторном выявлении нарушений, Лицензиар вправе прекратить исполнение договора без предварительного уведомления.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Лицензиата (односторонний отказ Лицензиата от исполнения договора):

11.5.1. путем невнесения авансового платежа в течение 30 (тридцати) дней с момента приостановления доступа к Программе (в случае, если оплата с момента регистрации не производилась ни разу);

11.5.2. путем невнесения авансового платежа по тарифу в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты исчерпания объема денежных средств на Лицевом счете;

11.5.3. на основании уведомления, направленного Лицензиару в письменной форме (в том числе по электронной почте и/или в Панели Управления, при этом уведомление, направленное Лицензиару указанным способом, признается Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму). В таком случае договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Лицензиатом указанного уведомления.

11.5.4. договор может быть расторгнут по инициативе Лицензиата в иных случаях, предусмотренных договором.

11.6. При расторжении договора все файлы сайтов, настройки, базы данных и иная информация, размещенная Лицензиатом, удаляются с ресурсов Лицензиара без дополнительного предупреждения.

11.7. При расторжении договора до истечения оплаченного периода по тарифу Лицензиар возвращает Лицензиату стоимость неиспользованных денежных средств путем перечисления на расчетный счет Лицензиата, указанный в соответствующем заявлении на возврат, за вычетом фактически понесенных Лицензиаром расходов (в частности стоимости оказанных сопутствующих услуг). К заявлению на возврат должны быть приложены документы, идентифицирующие Лицензиата.

11.8. В случае прекращения Соглашения по инициативе Лицензиара за нарушение Лицензиатом условий настоящего договора, неиспользованный остаток его денежных средств не возвращается.

11.9. Лицензиар в одностороннем порядке имеет право вносить изменения в условия договора и документы, на которые даны ссылки в договоре посредством размещения информации на сайте Лицензиара и/или в Панели управления сайтами не менее чем за 7 (семь) календарных дней до момента вступления изменений в силу (уведомление, размещенное указанными способами, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). В случае если Лицензиат продолжит использовать программу для ЭВМ и вычислительную мощность, то это означает согласие Лицензиата с указанными изменениями. В случае несогласия Лицензиата последний обязуется оповестить об этом Лицензиара до момента вступления изменений в силу официальным письмом (возможно, по электронной почте или в Панели управления сайтами, при этом уведомление, направленное Лицензиару указанными способами, признается Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму). В этом случае договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

12.2. Форс-мажорными обстоятельствами стороны договорились считать: стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы, военные действия, гражданские беспорядки, забастовки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, террористические акты, DDoS-атаки на информационные ресурсы Лицензиата и третьих лиц, размещенные у Лицензиара, а также на информационные ресурсы Лицензиара, и/или оборудование Лицензиара, и/или сеть Лицензиара, иные обстоятельства непреодолимой силы.

12.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, исполнению обязательств которой препятствуют соответствующие обстоятельства, уведомляет другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Невыполнение указанной обязанности по извещению лишает сторону права ссылаться на форс-мажор.

12.4. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложения к настоящему договору, включая тарифы Лицензиара, Правила допустимого использования программы и Соглашение об уровне обслуживания, являются его неотъемлемой частью.

13.2. В случае если какие-либо положения договора в какой-либо части будут считаться недействительными, это не повлияет на действительность остальных положений договора.

13.3. Заклячая настоящий договор (акцептуя оферту) от имени физического лица, Лицензиат подтверждает свое согласие на обработку обществом с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.ТЕХНОЛОГИИ» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.

22, корп. 2, лит. А, помещение 302, ОГРН 1237800077998, обществом с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» с местонахождением: 420500, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, офис 605, ОГРН 1227800052215, обществом с ограниченной ответственностью «ТаймВэб.Домены» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, ОГРН 1177847290500, акционерным обществом «ТаймВэб» с местонахождением: 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ОГРН 1247800127112, акционерным обществом «АпТайм Менеджмент» с местонахождением: 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Московская Застава, ул. Цветочная, д.16, стр. 1, помещ. 220, ОГРН: 1257800044776, его персональных данных (в том числе, обезличенных персональных данных), а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе почтовый), номер телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях, включая: сбор, запись, систематизацию, обезличивание, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях заключения и исполнения договора, в том числе в целях выполнения справочного информирования Лицензиата, проведения маркетинговых исследований, в рекламно-информационных целях, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. Кроме того, Лицензиат выражает согласие в соответствии с данными условиями на передачу третьим лицам сведений, указанных в статье 53 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (далее – ФЗ «О связи»), в рамках исполнения настоящего договора Лицензиаром. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных целей и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 302, АО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 420500, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, офис 605, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, АО «АпТайм Менеджмент» — 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Московская Застава, ул. Цветочная, д.16, стр. 1, помещ. 220, почтой России с уведомлением о вручении. При получении указанного уведомления Лицензиар вправе приостановить исполнение договора.

13.4. Заклячая настоящий договор (акцептуя оферту) от имени юридического лица, Лицензиат подтверждает, что согласие лиц, совершающих действия от имени Лицензиата, связанные с заключением и исполнением договора (далее — Представители Лицензиата) в целях, указанных ниже, на обработку их персональных данных, в том числе на распространение и/или предоставление персональных данных в целях заключения и исполнения договоров с третьими лицами, получено Лицензиатом надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»). Лицензиат настоящим подтверждает, что Представителям Лицензиата, представлена информация, перечень которой установлен п. 3 ст. 18 ФЗ «О персональных данных». Лицензиат обязуется по требованию ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку персональных данных Представителей Лицензиата в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за непредоставление информации, перечень которой установлен пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О персональных данных», несет Лицензиат. В случае предъявления к Лицензиару претензий, взыскания компенсаций и/или наложения санкций ввиду отсутствия указанного согласия, Лицензиат обязуется компенсировать все понесенные Лицензиаром затраты/убытки.

Заклячая настоящий договор (акцептуя оферту), Лицензиат подтверждает, что им получено согласие лиц, совершающих действия от его имени, на обработку обществом с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.ТЕХНОЛОГИИ» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 302, ОГРН 1237800077998, обществом с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» с местонахождением: 420500, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, офис 605, ОГРН 1227800052215, обществом с ограниченной ответственностью «ТаймВэб.Домены» с местонахождением: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, ОГРН 1177847290500, акционерным обществом «ТаймВэб» с местонахождением: 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ОГРН 1247800127112, акционерным обществом «АпТайм Менеджмент» с местонахождением: 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Московская Застава, ул. Цветочная, д.16, стр. 1, помещ. 220, ОГРН: 1257800044776, их персональных данных (в том числе обезличенных персональных данных), а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе почтовый), номер телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях,

включая: сбор, запись, систематизацию, обезличивание, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях заключения и исполнения договора, в том числе в целях выполнения информационно-справочного обслуживания Лицензиата, в целях проведения маркетинговых исследований, в рекламно-информационных целях, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Кроме того, Лицензиат выражает согласие в соответствии с указанными условиями на передачу в рамках исполнения настоящего договора Лицензиаром третьим лицам сведений, указанных в статье 53 ФЗ «О связи». Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных целей и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «ТАЙМВЭБ.ТЕХ» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 302, АО «ТаймВэб» — 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корп. 2, лит. А, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» — 420500, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, офис 605, ООО «ТаймВэб.Домены» — 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А, помещение 308, АО «АпТайм Менеджмент» — 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Московская Застава, ул. Цветочная, д.16, стр. 1, помещ. 220, почтой России с уведомлением о вручении. При получении указанного уведомления Лицензиар вправе приостановить исполнение договора.

13.5. Лицензиат обязуется не нарушать исключительные права Лицензиара на Программу (ее составные части), в частности Лицензиат обязуется не воспроизводить, не распространять, не импортировать, не перерабатывать (не модифицировать), не доводить до всеобщего сведения и не копировать в целях извлечения прибыли или без такой цели какие-либо отдельные части Программы Лицензиара.

13.6. Стороны соглашаются с тем, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора (акцепта оферты) согласно пункту 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.7. Заключая настоящий договор (акцептуя оферту), Лицензиат подтверждает свое согласие на получение от Лицензиара и третьих лиц (включая, но не ограничиваясь: организаций, оказывающих услуги по осуществлению звонков, смс-рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений; организаций, оказывающих услуги по проведению различных опросов и исследований и прочих рекламно-информационных материалов об услугах и акциях Лицензиара и его партнеров. В случае если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, Лицензиат не выразит свой отказ от получения рекламно-информационных материалов путем направления соответствующего уведомления Лицензиару, согласие считается полученным надлежащим образом.

13.8. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и печати, либо любого аналога собственноручной подписи Лицензиара, воспроизведенного с помощью средств механического или иного копирования на документах, связанных с исполнением, заключением или прекращением договора.

13.9. Заключая настоящий договор, Стороны признают обязательную юридическую силу переписки (в том числе в рамках Тикет-системы), осуществляемой сторонами, а также пересылаемых документов/информации (содержимое электронных писем), произведенной с использованием следующих электронных почтовых адресов:

от Лицензиата — адрес электронной почты, указанный в качестве контактного в профиле аккаунта Панели управления сайтами;

от Лицензиара — любой авторизованный адрес электронной почты, размещенный на домене timeweb.tech (включая, но не ограничиваясь: info@timeweb.tech, abuse@timeweb.tech, law@timeweb.tech).

Стороны признают и соглашаются с тем, что любого рода корреспонденция, направленная указанным способом, признается Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму, и является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.

Стороны обязуются сообщать обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам в срок не позднее 2 (двух) суток с момента обнаружения такого несанкционированного доступа. Отсутствие такого уведомления лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, а электронные сообщения, направленные такой Стороной, признаются надлежащими.

13.10. Документы в рамках исполнения настоящего договора могут быть направлены Лицензиаром в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного

документооборота, организованного оператором электронного документооборота, выбранного Лицензиатом (далее – Оператор ЭДО). Стороны признают, что документы, заверенные электронной подписью уполномоченных лиц Сторон и направленные через Оператора ЭДО, юридически равносильны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. Датой получения Лицензиатом документов является дата направления Лицензиату Оператором ЭДО документов, указанная в подтверждении Оператора ЭДО. Лицензиат обязуется в течение 5 (пяти) дней с даты получения документов в электронном виде от Оператора ЭДО подписывать полученные документы электронной подписью. В случае наличия мотивированных возражений Лицензиата по полученным документам, Лицензиат в этот же срок сообщает о них Лицензиару через Оператора ЭДО.

13.11. Заключая настоящий договор (акцептуя оферту), Лицензиат подтверждает, что до заключения договора ознакомлен с Правилами и тарифами Лицензиара (в том числе с описанием тарифов, документацией, размещенной на сайте), Соглашением об уровне обслуживания, а также с Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2607, а также (включая, но не ограничиваясь) с условиями использования программного обеспечения «1С-Битрикс», «ISPmanager» при их заказе через Панель управления сайтами, согласен с условиями договора и разрешает использовать сведения о себе при информационно-справочном обслуживании в рамках настоящего договора.

13.12. В вопросах, не урегулированных договором, стороны руководствуются законодательством, действующим на территории РФ.

14. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.ТЕХНОЛОГИИ»

Адрес регистрации и местонахождения: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, к.2, лит. А, помещение 302

ИНН: 7810981481

КПП: 781001001

ОГРН: 1237800077998

Р/с: 40702 810 6 5500 0478801

Наименование банка: ПАО Сбербанк

К/с: 30101 810 5 0000 0000653

БИК: 044030653

ОКВЭД: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

Телефон

Москва: +7 495 033 1081

Россия: +7 800 700 1081

Санкт-Петербург: 8 (812) 248-1081

Информационная поддержка: info@timeweb.tech